刑法12 筆記：中止未遂

來源：刑法12 課程字幕 00:22:00 ~ 01:46:00

🕮 法條原文速查

§27（中止未遂）
I 已著手於犯罪行為之實行，而**因己意**中止或防止其結果之發生者，**減輕或免除其刑**。
II 前項規定，於有第三人協力防止結果發生，或結果之不發生非防止行為所致者，亦適用之。但以行為人已**盡力**為防止行為者為限。→ 準中止未遂

§26（不能未遂）
行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，減輕或免除其刑。

§25（未遂犯）
I 已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。
II 未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。

釋字/實務見解原文速查

73 年第 2 次刑庭庭推總會議決議（73 年決議）
中止未遂之「因己意」，以「一般人在相同情況下是否會中止」為判斷標準（客觀說立場）。
→ 實務雖採此決議，學說批評操作困難。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「中止未遂的體系定位屬於犯罪論或刑罰論？」	**刑罰論**（非犯罪論），仍成立犯罪但減免其刑
「法蘭克公式如何判斷因己意？」	「得為而不欲為」→ **因己意（中止未遂）**；「欲為而不得為」→ **非因己意（障礙未遂）**
「被路人勸阻而放棄犯行，是否因己意？」	**是**因己意（外人言語勸告不構成強制力，行為人仍可自主決定）
「被害人大叫被鄰居發現，行為人逃跑」	**非因己意**（被發覺使既遂可能性實質降低 → 障礙未遂）
「既了未遂與未了未遂的區分標準？」	以**行為人主觀認知**為準（通說）：行為人認為自己做完了→既了、認為還沒做完→未了
「未了未遂的中止行為是什麼？」	**消極放棄**即可（停下來不做了）
「既了未遂的中止行為是什麼？」	須採取**積極防果行為**（如將被害人送醫）
「準中止未遂（§27 II）的要件？」	①行為人做了防止行為；②結果不發生**非**因行為人的防止行為所致；③行為人已**盡力**（真摯性）
「不能未遂可否再成立中止未遂？」	先檢討 §26（不能未遂），再檢討 §27（中止未遂）；**§26 優先適用**
「失敗未遂是否可成立中止未遂？」	**不可**，失敗未遂排除中止未遂的適用（已不可能因己意中止）
「反常因果歷程致結果發生，能否成立中止未遂？」	介入因素切斷因果→法律上評價為**未遂**→可**適用或類推適用** §27

正文

一、中止未遂的體系定位

```
中止未遂（§27）
│
├── 體系定位：刑罰論（非犯罪論）
│     ├── 行為人仍然構成犯罪（該當＋違法＋有責）
│     └── 但法律效果上減輕或免除其刑
│
├── 立法理由：給行為人「回頭是岸的黃金橋」
│     └── 鼓勵已著手的人自行中止、減少損害
│
└── 與障礙未遂（§25）之比較：
      ├── 障礙未遂：非因己意 → 得減輕
      └── 中止未遂：因己意 → 減輕或免除
```

> 💡 因為是刑罰論，中止未遂的效果是**個人的**：多人共犯中只有自己因己意中止的人才能主張。

二、中止未遂的要件

```
中止未遂五大要件
│
├── ① 符合未遂犯一般要件
│     ├── 主觀：有故意
│     ├── 客觀：已著手而不遂
│     └── 排除：過失犯、既遂犯、不法未遂犯無從中止
│
├── ② 排除失敗未遂
│     ├── 第一種：客觀上構成要件結果已無法實現
│     │     └── 例：開槍打偏，子彈已射完
│     └── 第二種：犯罪利益不存在
│           └── 例：搶劫但發現對方身上沒有錢
│           └── ⚠ 許恆達老師只承認第一種
│
├── ③ 因己意（中止意思）
│     └── 法蘭克公式 → 詳見下節
│
├── ④ 中止行為 / 防果行為
│     └── 依既了 / 未了 → 詳見下節
│
└── ⑤ 結果不發生
      └── 若結果發生 → 既遂，無中止未遂空間
```

三、因己意（中止意思）

（一）法蘭克公式

```
法蘭克公式
│
├── 「得為而不欲為」→ 因己意 → 中止未遂
│     └── 客觀上可以繼續犯罪，但主觀上選擇不做
│
└── 「欲為而不得為」→ 非因己意 → 障礙未遂
      └── 主觀上想繼續，但客觀上無法完成
```

（二）具體情況判斷

情境	因己意？	理由
被路人**勸阻**而放棄	☑ 是	外人言語不構成強制力，行為人保有自主決定空間
被害人**哀求**而放棄	☑ 是	行為人因同情心自主決定放棄
被害人**大叫**引來鄰居	✗ 否	既遂可能性實質降低，行為人被迫逃跑
誤認**既遂可能性降低**	✗ 否	「大型犬接近，以為被發現」→ 縱使實際上仍可繼續，行為人的認知使其不得不放棄
身分被發覺	視情況	見下表

身分被發覺的區分

情形	因己意？	理由
被害人認出行為人，但行為人**仍可繼續犯罪**	☑ 是	被認出不影響犯罪的完成可能性（如近距離射殺仍可完成）
被害人認出行為人，且**既遂可能性因此降低**	✗ 否	被認出意味可能被檢舉、追查，客觀上增加阻礙

（三）因己意的三種學說

學說	內容	代表
主觀說（通說）	行為人自認可以繼續但選擇不做	法蘭克公式
限定主觀說	須基於**倫理性自我要求**（悔悟、良心）才算因己意	林東茂老師
客觀說	以**一般人在相同情況下**是否會中止為判準	73 年決議

> ⚠ 限定主觀說太嚴格（打折打太多），客觀說操作困難（一般人標準不明確）。通說採**主觀說**。

四、失敗未遂（排除要件）

兩種失敗未遂

```
失敗未遂（排除中止未遂）
│
├── 第一種：客觀上構成要件結果已無法實現
│     └── 例：子彈射完、毒藥量不夠
│     └── 各家學說均承認
│
└── 第二種：犯罪利益不存在（通說承認，許恆達不認）
      └── 例：搶劫發現被害人只有 500 元（欠 3 萬）
      └── 許恆達老師：犯罪利益仍存在（500 元仍是財物）
```

案例：欠 3 萬搶 500

事實

1. 甲欠債 3 萬元，決定搶劫
2. 甲搶到 A 的皮包，發現裡面只有 500 元
3. 甲嫌太少，把 500 元丟回去離開

分析

學說	結論	理由
通說	**失敗未遂**，不得主張中止	甲認為犯罪利益不存在（500 太少），非因己意放棄
許恆達	**非失敗未遂**，可能成立中止未遂	500 元仍是財物，犯罪利益客觀上存在，甲是自願不取

五、中止行為與防果行為

（一）既了未遂 vs 未了未遂

```
手推車比喻
│
├── 未了未遂：推車尚在平地
│     └── 只要放手（消極不作為）→ 車子自然停下
│     └── 中止行為＝消極放棄
│
└── 既了未遂：推車已在下坡
      └── 放手車子會繼續衝 → 需要主動拉住（積極作為）
      └── 中止行為＝積極防果行為（如送醫、打 119）
```

比較項目	未了未遂	既了未遂
行為人主觀認知	認為自己還沒做完	認為自己已經做完了
中止行為	**消極放棄**即可	須採取**積極防果行為**
區分標準	**行為人主觀認知**為準（通說）	同左

> ⚠ 客觀上也許還沒達到既遂危險，但行為人自認已做完 → 仍以**既了未遂**處理。

（二）中止行為不需親力親為

- 行為人放火後打 119 叫消防車 → 有效的防果行為
- 不要求行為人自己滅火，只要有**啟動有效的防果機制**即可

（三）因果關係遮斷說（謝玉偉老師）

```
因果關係遮斷說
│
├── 不區分既了 / 未了
│
├── 標準：看行為人的行為是否已造成「客觀危險狀態」
│     ├── 尚未造成客觀危險 → 消極放棄即可
│     └── 已造成客觀危險（如被害人正在流血）→ 須積極遮斷因果
│
└── 核心：中止行為＝遮斷先前行為與結果之間的因果關係
```

> 此說不看主觀認知的「既了 / 未了」，而看客觀上是否已存在朝結果進展的因果流程。

六、準中止未遂（§27 II）

要件

```
準中止未遂（§27 II）
│
├── ① 行為人已做了防止結果發生的行為
│
├── ② 結果不發生 ≠ 行為人的防止行為所致
│     └── 可能是第三人介入、可能是其他偶然因素
│
├── ③ 行為人的防止行為具有「真摯性」（盡力）
│     └── 黃榮堅老師：反面判斷法
│     └── 「不做這些事，你這個人在幹嘛？」
│
└── 法律效果：同 §27 I → 減輕或免除其刑
```

真摯性的判斷（黃榮堅老師反面判斷法）

- 不是正面問「做了多少？」
- 而是反面問「如果沒做這些事，行為人的態度如何？」
- 若不做任何防止行為明顯不合情理 → 做了一些 → 具備真摯性

案例一：馬克杯敲太陽穴（真摯性 ☑）

事實

1. 甲用馬克杯敲 A 的太陽穴，A 倒地流血
2. 甲後悔，將 A 送醫
3. A 之所以沒死，是因為**醫生醫術高明**，非甲的送醫行為直接救回

分析

- 甲做了防止行為（送醫）→ ①✓
- 結果不發生非甲所致（醫生救的）→ ②✓
- 真摯性：甲送醫行為顯示其真心想挽救 → ③✓
- 結論：成立**準中止未遂**

案例二：寄炸彈包裹傳簡訊（真摯性 ✖）

事實

1. 甲寄了炸彈包裹給 A
2. 甲後悔，只傳了一則簡訊「不要打開包裹」
3. A 碰巧沒打開包裹（不是因為看到簡訊）

分析

- 甲做了防止行為（傳簡訊）→ ①✓

- 結果不發生非甲所致 → ②✓
- 真摯性：只傳一則簡訊？若 A 不看手機怎麼辦？→ **明顯不夠盡力** → ③✗
- 結論：**不成立**準中止未遂

七、不能未遂的中止

問題

- 行為同時符合 §26（不能未遂）與 §27（中止未遂）時，如何處理？

處理順序

- **先檢討 §26（不能未遂），再檢討 §27（中止未遂）**
- 因為 §26 處理的是「行為根本不能發生結果」的問題
- §27 前提是行為人尚有「中止」的可能

案例：糖尿病全糖飲料

事實

1. 甲想毒殺 A，以為全糖飲料可以毒死糖尿病患者
2. 甲將全糖飲料遞給 A
3. 甲反悔，把飲料搶回來
4. 事實上全糖飲料根本不可能致死（手段不能）

分析

- §26 不能未遂：手段不能＋重大無知 → ✓ 成立不能未遂
- §27 中止未遂：因己意搶回飲料 → ✓ 符合中止要件
- 法律效果：§26 = 減輕或免除；§27 = 減輕或免除 → **效果相同**
- **§26 優先適用**（因為這是更根本的問題——行為本身就不能產生結果）

八、反常因果歷程與中止未遂

問題

- 行為人做了中止行為，但因為**介入的反常因素**導致結果仍然發生
- 例如：甲砍 A 後送醫，但救護車在途中車禍，A 因車禍死亡

分析

```
反常因果歷程
│
├── 客觀：A 死亡（結果發生了）
│
├── 因果關係：甲的砍殺行為 → 送醫 → 救護車車禍 → A 死亡
│   └── 介入因素（車禍）切斷相當因果關係
│   └── 甲的行為與 A 的死亡之間**無相當因果**
│
├── 法律評價：雖然結果發生，但甲**不需對死亡結果負責**
│   └── 評價上等同「未遂」
│
└── 可否適用 §27（中止未遂）？
    ├── 爭議：§27 要求「結果不發生」，但這裡結果確實發生了
    │
    ├── 類推適用說：因果被切斷＝法律上等同未遂 → 類推適用 §27
    │
    └── 直接適用說（蔡聖偉老師）
        └── §27 所稱「結果」＝法律上應負責的結果
        └── A 的死亡不可歸責於甲 → 對甲而言「結果不發生」
        └── → 直接適用 §27
```

> 蔡聖偉老師的解讀：§27 的「結果」指的是「法律上行為人應負責的結果」，不是純粹事實上的結果。既然因果被切斷，行為人法律上不需負責這個結果，等於結果不發生，可直接適用 §27。

九、準中止的變化版考題

案例：毒藥劑量不夠＋醫療過失致死

事實

1. 甲下毒給 A，但毒藥劑量不足以致死
2. 甲不知劑量不夠，送 A 就醫（防果行為）
3. 醫生因過失導致 A 死亡

分析

- 甲的下毒行為：劑量不夠，原本就不會致死
- A 之死亡：因醫療過失，非因甲的毒藥
- 甲是否成立殺人既遂？→ 介入因素（醫療過失）切斷因果 → **法律上評價為未遂**
- 是否符合中止未遂？→ 甲因己意送醫 + 結果不發生非防果行為所致 → **準中止未遂**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§27	中止未遂：因己意中止或防果 → 減免其刑	本筆記核心
§27 II	準中止未遂：盡力防止但結果非因其行為不發生	準中止未遂
§26	不能未遂	不能未遂的中止
§25	未遂犯定義	未遂犯一般要件

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
73 年決議	中止未遂「因己意」以一般人標準判斷（客觀說）